

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 470/2537 นายโชหรือคงสิทธิ์ มีสุข โจทก์
 ร้อยตำรวจโทนิคม โชติทวีศักดิ์ กับพวก
 จำเลย
 นายโชหรือคงสิทธิ์ มีสุข โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่าฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจ
ทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 56 แผ่นที่ 3) ส่วนจำเลย
ที่ 2 ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
157,180,309,310,83,84

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 52)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 53)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ที่
แก้ไขแล้ว ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง
โจทก์เห็นได้ว่าเป็นการห้ามฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ศาลชั้นต้น
สั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ที่
แก้ไขแล้ว ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง
โจทก์เห็นได้ว่าเป็นการห้ามฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ศาลชั้นต้น
สั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ